

1514545-30.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... absolvição quanto a este crime.

Quanto ao roubo, o caso é de condenação.

De proêmio, tendo em vista que a acusada foi presa, em flagrante, em poder dos bens subtraídos das vítimas, aplica-se a tese da inversão do ônus da prova, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Cito:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514545-30.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514545-30.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169394/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 25705658 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2169394 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICAELA MOTA MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

MICAELA MOTA MENDES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas regras do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, do Código Penal, porque no dia a 22 de junho de 2022, por volta das 23h30, no interior de um coletivo que transitava pela Avenida Marechal Tito, altura do numeral 5638, Jardim das Oliveiras, nesta Capital, a ré agindo em concurso, previamente ajustada e com unidade de desígnios com a menor Eloá de Jesus Oliveira e terceiro não identificado, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quantia de R\$ 50,00 em espécie, pertencente à empresa de ônibus, então em posse de Alex Luciano Amadiu, motorista do coletivo; um celular Samsung, avaliado em R\$ 800,00, pertencente à vítima Rafael Leandro Ferrari

da Silva; um celular Samsung, avaliado em R\$ 300,00, pertencente à vítima Liliana Cristina Marques da Silva; uma bolsa, contendo pertences e um celular iPhone, avaliado em R\$ 2.200,00, pertencentes à vítima Raquel da Silva Manso de Oliveira e celular iPhone, avaliado em R\$ 2.000,00, pertencente à vítima Luiz Gustavo Manso de Oliveira.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias, a ré e seu comparsa, agindo em concurso corromperam ou facilitaram a corrupção da adolescente Eloá de Jesus Oliveira, então com 15 anos de idade, com ela praticando infração penal acima descrita.

De acordo com a denúncia, a ré, o terceiro no identificado e a menor ingressaram no ônibus e, de posse da arma de fogo, a acusada e a menor anunciaram o assalto e passaram a recolher os pertences dos passageiros, além do dinheiro da empresa em poder do motorista, ao passo que o terceiro não identificado ficou no fundo do coletivo dando cobertura; por fim, em poder dos bens roubados o trio desembarcou do ônibus e evadiu-se.

Ocorre que o motorista avistou uma viatura da Guarda Municipal, de sorte que alertou os integrantes acerca do roubo, e então estes agentes públicos obtiveram êxito em deter a ré e a menor e recuperar a res furtiva, enquanto o comparsa não identificado conseguiu fugir.

A ré e a menor foram levadas ao distrito policial onde as vítimas as reconheceram e recuperaram seus pertences.

A denúncia foi recebida (fls. 115/118) a ré foi citada (fls. 134), apresentou resposta à acusação (fls. 121/126). Em audiência judicial foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, por fim a ré foi interrogada.

O Ministério Público, em debates, pediu a parcial procedência da ação, ou seja, a condenação da ré pelos crimes de roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, vez que demonstradas materialidade e autoria delitivas; e absolvição quanto ao crime de corrupção de menores. No que tange à pena, a pena-base há de ser acima do mínimo diante das circunstâncias da execução do crime, o reconhecimento do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e concurso formal de crimes, e imposição de regime fechado.

A Defesa Constituída, em memoriais, pugna a absolvição quanto a ambos os crimes nos termos do artigo 386, incisos IV e VI do Código de Processo Penal; argumenta com a nulidade da prova diante da prisão efetivada por guardas municipais, e desrespeito a direitos fundamentais na fase policial. Subsidiariamente, pretende a fixação de pena mínima, concessão de prisão domiciliar vez que a ré possui filhos menores e direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento Decido.

Antes de enfrentar a questão de fundo, observo que não há que se falar em nulidades acerca da prisão em flagrante, vez que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento segundo o qual a alegação de nulidade da prisão em flagrante, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade. (RHC 98.538/CE, j. 13/12/2018).

Deste modo, em sendo realizada audiência de custódia com análise de todos os pedidos atinentes à liberdade da ré formulados pelo ilustre causídico, a prisão em flagrante restou convertida em prisão preventiva, portanto sanado eventuais vícios daquele ato.

No que diz respeito à ilicitude da prova, de proêmio observo que não se desconhece o recente acórdão da 6ª Turma do E. STJ que decretou a nulidade da busca realizada por guardas municipais, contudo, referido acórdão é decisão in concreto, não vinculante, havendo decisões, inclusive na mesma Turma, em sentido contrário, portanto não vincula o Juízo; de sorte que caberá ao juízo, analisando o caso concreto, decidir acerca da legitimidade da abordagem e da prova.

E no caso em análise não verifico vício que macule a prova, porque entendo que houve, por parte dos guardas municipais, justa causa para realizar a abordagem da ré, porque havia acabado de cometer um roubo no interior de um coletivo, sendo certo que as vítimas noticiaram os fatos, descreveram os assaltantes e apontaram o

rumo por eles tomado, de sorte que de posse de tais informações detiveram a ré em poder da res furtiva e da arma utilizada na empreitada criminosa. Some-se a isso que no caso em tela não podemos perder de vista que a acusada foi presa em flagrante delito, portanto, não só guardas municipais, mas também qualquer do povo poderia prende-la em referida situação.

Nos termos acima explicitados, reconheço a legitimidade da atuação dos guardas municipais e declaro válida a prova coligida.

No mérito, o caso é de parcial procedência.

Quanto ao crime de corrupção de menores, o caso é de absolvição, vez que não ficou demonstrado que a acusada corrompeu ou contribuiu para a corrupção da menor, tanto é que o representante do Ministério Público pediu a absolvição quanto a este crime. Quanto ao roubo, o caso é de condenação.

De proêmio, tendo em vista que a acusada foi presa, em flagrante, em poder dos bens subtraídos das vítimas, aplica-se a tese da inversão do ônus da prova, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Cito:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DOS RÉUS, OS QUAIS FORAM RECONHECIDOS PELA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADA PARA A CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. REGIME FECHADO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cabe lembrar que a jurisprudência tem entendido que em crimes patrimoniais a posse da res com o agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração." (TJ-SP - APL: 00026092020118260050 SP 0002609-20.2011.8.26.0050, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 21/05/2015, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2015)

Some-se a isso que, interrogada em Juízo, a ré admitiu a subtração.

E sua confissão contou com o arrimo das demais provas coligidas.

As vítimas Alex Luciano Amadiu, Raquel da Silva Manso de Oliveira e Luiz Gustavo Manso de Oliveira, ouvidas em Juízo, ao par de narrarem com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos; reconheceram a ré, presente em audiência, como uma das autoras dos roubos.

Ouvidos sob o crivo do contraditório, os guardas municipais Claudio Barbosa de Melo e Enoque Alves dos Santos recordaram-se da ocorrência relacionada à ré e seus comparsas. Disseram que acionados, por ocupantes de um ônibus, acerca do roubo, diligenciaram e os avistaram; contudo ao verem a viatura correram, houve perseguição que culminou com a detenção da ré e apreensão da menor, bem como recuperação dos bens subtraídos e da arma de fogo.

Assim, tendo restado indubitáveis a materialidade e autoria do delito, a condenação pela prática de roubo é medida de rigor.

Por fim, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, tendo em vista o conteúdo do artigo 59 do Código Penal, não observo circunstâncias aptas a exasperar a pena de partida, assim, arbitro a pena-base no mínimo, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. Observo que as circunstâncias da execução do crime, a despeito de as vítimas dizerem que a ré foi agressiva, observo que não há notícia de violência, portanto o dolo não foi além daquele normal do crime de roubo.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes, a atenuante da confissão é reconhecida, mas sem repercussão no quantum da pena, a teor da Sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, reconhecida uma causa de aumento do concurso de pessoas acresço a pena em 1/3, totalizando-se 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Afasto, todavia o emprego de arma de fogo, vez que fora apreendida e os peritos oficiais que a examinaram concluíram pela sua inaptidão ao disparo.

Destaco que a Jurisprudência se posiciona no sentido de afastar a qualificadora do delito quando a coação para a subtração ocorre com arma funcionalmente inapta e que não leva verdadeiramente risco à vítima.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE OBJETO DESMUNICIADO E QUEBRADO. LAUDO ATESTANDO A INAPTIDÃO DO ARTEFATO PARA EFETUAR DISPAROS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a utilização de arma de fogo incapaz de efetuar disparos impede a aplicação da majorante referente ao emprego de arma. Precedentes. 2. Na espécie, a inaptidão do artefato foi atestada por laudo, em que se destacou que o objeto estaria quebrado. 3. Verificando-se que a Corte de origem reconheceu a referida causa de aumento, não merece reparo a decisão agravada que restabeleceu a sentença condenatória no ponto em que afastou a incidência da mencionada majorante. 4. Agravo Regimental improvido. (ProcessoAgRg no HC 298586 SP 2014/0165997-4 STJ - Órgão JulgadorT5 - QUINTA TURMA PublicaçãoDJe 12/11/2014 Julgamento4 de Novembro de 2014).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO DESMUNICIADA E INEFICAZ PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA MAJORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. - A utilização de arma de fogo desmuniada e sem potencialidade para realização de disparo serve unicamente como meio de intimidação e caracterização da elementar grave ameaça, porém não se admite a sua utilização para o reconhecimento da causa de aumento de pena. Comprovado por meio de perícia que a arma era inapta para efetuar disparos, deve ser afastada a causa do aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a sentença de primeiro grau. (Processo HC 276175 SP 2013/0284930-. STJ - Órgão JulgadorT6 - SEXTA TURMA Publicação : DJe 20/11/2013 Julgamento7 de Novembro de 2013)

Reconheço o concurso formal de crimes de roubos, porque a acusada e seus comparsas ameaçaram, no mínimo, três vítimas e violaram três patrimônios distintos, aumento a pena em 1/4, perfazendo 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Sem mais, torno a pena do roubo fixada definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, pois trata-se de delito gravíssimo, foi cometido com participação de agente menor de idade.

Se não bastasse, a ré e seus comparsas invadiram um ônibus, ameaçaram várias vítimas, tarde da noite, aproveitando-se da superioridade numérica e da grave ameaça, que a despeito de arma utilizada ser ineficaz foi capaz de incutir temor às vítimas.

Tais circunstâncias revelam uma maior reprovabilidade da conduta, o que demanda, por consectário lógico, uma resposta penal mais efetiva.

A ré não poderá recorrer em liberdade, vez que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva já exaustivamente justificados e também não é caso de conceder prisão domiciliar, por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, circunstância impeditiva da concessão da benesse.

Some-se a isso que há informes que os filhos da ré estão sob os cuidados da avó (genitora da acusada).

Ante ao exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para ABSOLVER a acusada MICAELA MOTA MENDES, qualificada nos autos da acusação de ter infringido o artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo penal; e para CONDENÁ-LA à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor

unitário mínimo, por incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal,. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado e a ré não poderá recorrer em liberdade.

Recomende-se a ré.

Com o trânsito em julgado lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Autorizo a destruição da arma apreendida

Concedo à ré os benefícios da justiça gratuita.

P. I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA